

1017731-33.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Théo Assuar Gragnano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 12ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... contra risco de colisão, furto, roubo e incêndio; (b) o veículo segurado é um VW 19-320/Constellation Titan Tractor; (c) em 18/6/21, seu funcionário Cícero envolveu-se em acidente de trânsito; (d) acionou a empresa ré em 24/6/2021, tendo o veículo sido reparado, todavia, apenas em 22/9/2021, três meses depois; (e) o prazo para reparo era de trinta dias úteis e, em razão do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

12ª Vara Cível

Av. Nações Unidas, 22.939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1017731-33.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1017731-33.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Patricia Sobreira Fulaneto

Requerido:

Apvs Truck-associação de Proteção de Veiculos Automotores

Juiz de Direito: Théo Assuar Gragnano

Vistos.

PATRÍCIA SOBREIRA FULANETO ajuizou ação em face de APVS TRUCK-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES pretendendo indenização de R\$46.260,30 a título de lucros cessantes.

Afirma, em síntese, que: (a) associou-se à ré em 18/3/2019, com a finalidade de proteger seu veículo contra risco de colisão, furto, roubo e incêndio; (b) o veículo segurado é um VW 19-320/Constellation Titan Tractor; (c) em 18/6/21, seu funcionário Cícero envolveu-se em acidente de trânsito; (d) acionou a empresa ré em 24/6/2021, tendo o veículo sido reparado, todavia, apenas em 22/9/2021, três meses depois; (e) o prazo para reparo era de trinta dias úteis e, em razão do extrapolamento, a parte ré ofereceu-lhe apenas R\$2.000,00 a título de indenização; (f) faturou R\$52.451,90 nos três meses anteriores ao sinistro, de modo que os lucros cessantes montam em R\$46.260,30.

A inicial veio aparelhada com os documentos de fls. 12/52 e 58/134.

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 139/150). Bate-se pela improcedência, articulando, em suma, que: (a) não há qualquer disposição contratual ou regulamentar prevendo reparo em trinta dias; (b) o aviso de sinistro foi formulado em 24/6/2021 e, em 5/7/2021, já havia autorizado o orçamento e início dos reparos; (e) em razão da complexidade do reparo, o prazo foi estimado em cinquenta dias úteis, do que foi a autora cientificada; (f) os reparos foram concluídos em 27/7/2021, menos de três meses após a autorização dos serviços; (g) nos termos da

cláusula 17ª do regimento interno, foi oferecida compensação de R\$2.000,00 à autora; (h) o contrato exclui a cobertura de lucros cessantes; (i) a autora não comprovou os lucros cessantes.

Réplica a fls. 327/334.

O processo foi saneado (fl. 335).

A autora requereu o julgamento (fls. 338/339).

Esse o relatório.

Decido.

Tendo a parte autora, a quem foi atribuído o ônus probatório, declinado da produção de outras provas, passo ao julgamento.

Estão demonstrados por documentos ou são incontroversos os seguintes fatos: a) o veículo, com cobertura de risco de dano provida pela ré, sofreu danos decorrentes de colisão de trânsito, em 18/6/2021 (fls. 17/34) ; b) a autora formulou aviso de sinistro, à ré, em 24/6/2021; c) aos 5/7/2021, foi emitido orçamento no valor de R\$44.320,00 (fls. 206/209); d) em 7/7/2021, a parte ré informou à autora que o reparo havia sido autorizado e que o prazo para conclusão dos serviços era de 50 dias úteis, sendo a previsão de entrega 14/9/2021 (fl. 320); e) o reparo foi concluído em 22/9/2021.

Bem, as regras contratuais ou regulamentares não estabeleceram prazo certo ou máximo para a conclusão do reparo. A cláusula décima sétima, com fundamento na qual a ré ofereceu à autora indenização de dois mil reais, previu, na realidade, uma espécie de cobertura suplementar para casos em que o reparo do veículo supere sessenta dias úteis (fl. 177). Daí não extrai, porém, a obrigação de reparo em até sessenta dias.

Portanto, o tempo decorrido entre o aviso de sinistro (24/6/21) e a restituição do veículo devidamente reparado à autora (22/9/22) não caracteriza nem evidência, por si só, inadimplemento ou mora da ré.

Nessa perspectiva, o reconhecimento do cumprimento imperfeito, pela ré, da obrigação de reparo do veículo, reclamaria a demonstração de que o prazo de cinquenta dias úteis, consumido pela oficina credenciada, afigura-se desarrazoado ou excessivo, à luz dos danos sofridos pelo veículo.

Não há, todavia, qualquer elemento informativo a corroborar semelhante hipótese. A inicial, na realidade, nem sequer invoca alegação nesse sentido, limitando-se a afirmar que, "pelos termos pactuados, o prazo para conserto do veículo seria de 30 dias úteis", afirmação, todavia, que não encontra respaldo no contrato ou na apólice/regulamento.

Se não se pode afirmar, como se viu, a excessividade do prazo de reparo, não há vício do serviço a engajar a responsabilidade civil da parte ré pelos danos sofridos pelo autor, em decorrência da privação do veículo.

Em suma: o negócio jurídico não previu prazo predeterminado para a conclusão do conserto, e a autora não alegou nem comprovou que, no presente caso, foi excessivo, à luz da magnitude dos danos, o tempo de reparo do veículo pela oficina credenciada.

Não é demais consignar, por fim, que, a par da ausência de vício do serviço, a autora tampouco se animou a comprovar os lucros cessantes alegados.

Conclusão.

Ante o exposto, extinguindo com resolução do mérito a fase de conhecimento do processo (art. 487-I, CPC), JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial.

Pela sucumbência, condeno a autora a pagar as custas do processo e honorários de 10% do valor atualizado da causa, devidos ao advogado da ré, nos termos do art. 85, §2º.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA